

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5448/2534

บริษัท วรจักร อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

โจทก์

บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 303, มาตรา 861

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ. อนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 10

จำเลยทำสัญญารับประกันภัยกับ ท. โดยระบุให้ธนาคาร ก. จำกัดเป็นผู้รับประกัน และตามกรมธรรม์ระบุว่า "ความเห็นแตกต่างกันที่เกิดขึ้นจากกรมธรรม์ดังกล่าวให้เสนอให้อนุญาตตุลาการชี้ขาด" การทำคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการจึงเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการใช้สิทธิฟ้องร้องตามสัญญาประกันภัย เมื่อธนาคาร ก. จำกัดผู้รับประกันภัยจากสัญญาประกันภัยดังกล่าวโอนสิทธิเรียกร้องให้โจทก์โจทก์ ย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้น เมื่อโจทก์และจำเลยมีความเห็นต่างกันในเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องเสนอตั้งอนุญาตตุลาการขึ้นชี้ขาดเสียก่อน โจทก์จะนำคดีมาฟ้องโดยมิได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาตตุลาการก่อนไม่ได้โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องการรับประกันภัยตามสัญญาประกันภัยซึ่งมีจำเลยเป็นผู้รับประกันภัย ต่อมาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยสูญหาย

ทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงิน 593,466.77 บาท โจทก์ติดต่อให้จำเลยชำระ แต่จำเลย
ไม่ยอมชำระ จึงขอคิดดอกเบี้ยถึงวันฟ้องอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีเป็นดอกเบี้ย
57,121.16 บาท ขอให้จำเลยชำระรวมเป็นเงิน 650,587.93 บาท

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่ผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้อง และตามกรมธรรม์ข้อ 6
ระบุให้คู่สัญญาตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาดในข้อขัดแย้งก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลได้
เมื่อยังไม่มี การตั้งอนุญาโตตุลาการโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์มิได้เสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530
มาตรา 10 โจทก์ยังไม่มีอำนาจฟ้อง มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า ข้อตกลงให้เสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการใช้เฉพาะคู่สัญญา โจทก์เป็นเพียงผู้รับโอนไม่ใช่คู่สัญญา จึงไม่ต้อง
ถูกบังคับให้ต้องเสนอต่ออนุญาโตตุลาการก่อนฟ้องคดี นั้น ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ท้ายพ้องหมายเลข 4 ข้อ 2 ระบุว่าความเห็นแตกต่างกันที่เกิดขึ้นจากกรมธรรม์ดัง
กล่าว ให้เสนอให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด และการทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
เป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการใช้สิทธิฟ้องร้องผู้รับประกันภัย ดังนั้นแม้ธนาคาร
กรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จำกัด เป็นคู่สัญญาอนุญาโตตุลาการกับจำเลย แต่เมื่อโจทก์
รับโอนสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ดังกล่าวจากธนาคารกรุงเทพ ฯ พาณิชยการ
จำกัด โจทก์ย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามกรมธรรม์ประกัน
ภัยดังกล่าว และย่อมต้องถูกผูกพันตามสัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวแล้ว ทั้งตาม

เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย เลขที่ จี.731/85 ข้อ 6 ก็กำหนดว่า"ความเห็นแตกต่างกันที่เกิดขึ้นจากกรมธรรม์นี้ให้เสนอให้อนุญาโตตุลาการคนหนึ่งชี้ขาด... การทำคำชี้ขาดจะเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนในการใช้สิทธิฟ้องร้องผู้รับประกันภัย" เมื่อโจทก์และจำเลยมีความเห็นต่างกันในเรื่องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมถือได้ว่าเป็นความเห็นแตกต่างกันที่เกิดขึ้นจากกรมธรรม์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งต้องมีการเสนอตั้งอนุญาโตตุลาการขึ้นชี้ขาดก่อน เมื่อโจทก์ฟ้องคดีโดยมิได้เสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการก่อน จึงเป็นการมิได้ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน.

(ยงยุทธ ธารีสาร-ชุม สุกแสงเปล่ง-สมชัย ศิริบุตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เหตุผลในคำวินิจฉัยที่ว่า "การทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นเงื่อนไขบังคับก่อน ในการใช้สิทธิฟ้องร้องผู้รับประกันภัย" นั้นแท้จริงแล้วหมายความว่า การทำคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเป็นขั้นตอนที่มีสภาพบังคับให้คู่สัญญาต้องดำเนินการก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องศาล มิฉะนั้นศาลจะต้องจำหน่ายคดีตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มิได้หมายความว่าถึงเงื่อนไขบังคับก่อนตาม

มาตรา 145,149,151,152 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การใช้ถ้อยคำที่
บังเอิญไปตรงกับศัพท์ทางเทคนิคทางกฎหมายอาจทำให้เข้าใจไขว้เขว จึงควรจะ
หลีกเลี่ยงโดยใช้ถ้อยคำอื่นที่สื่อความหมายเดียวกัน. กมลชัยรัตนสกาวงศ์.